สัญญาจ้างทำงานต่างประเทศ

ฉบับภาษาไทย (Thai Version) — เลขที่ PKG-HR-____ / ____

> **เอกสารต้นแบบ v2.0 (16 ตุลาคม 2569)** — จัดทำเป็น 4 ภาษา ได้แก่ ไทย ลาว อังกฤษ และเขมร โดยมีข้อความตรงกันทุกข้อ
> ฉบับที่จะใช้บังคับตามกฎหมาย ได้แก่ **ฉบับภาษาของประเทศที่ไปปฏิบัติงาน** หากถ้อยคำระหว่างฉบับขัดกัน ให้ยึดฉบับภาษาประเทศที่ไปปฏิบัติงานเป็นหลัก
> **ต้องผ่านการตรวจรับรองโดยทนายความที่ขึ้นทะเบียนในประเทศปลายทาง และผ่าน Compliance Check ก่อนลงนามทุกฉบับ**

คู่สัญญา

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สถานที่ _____ เมื่อวันที่ __/__/____ ระหว่าง

ฝ่ายที่ 1 (นายจ้าง) ชื่อนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศที่จดทะเบียน _____ เลขทะเบียนนิติบุคคล _____ ที่ตั้งสำนักงาน _____ โดย ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่งผู้มีอำนาจลงนาม _____ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า **"นายจ้าง"**

ฝ่ายที่ 2 (สมาชิก/ลูกจ้าง) นาย/นาง/นางสาว ชื่อ-นามสกุล _____ อายุ __ ปี สัญชาติ _____ เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง _____ ออกเมื่อ __/__/____ หมดอายุ __/__/____ ที่อยู่ _____ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า **"สมาชิก"**

> **นายจ้างตามกฎหมาย:** คู่สัญญาตกลงให้นิติบุคคลตามรายชื่อข้างบนเป็น "นายจ้าง" ตามกฎหมายเพียงหนึ่งเดียว โดยเลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้ (ทำเครื่องหมาย ☑)
>
> ☐ **(ก) รูปแบบยืมตัว/โอนไปปฏิบัติงาน** — นายจ้างเดิมคงเป็นนายจ้างตามกฎหมาย และมอบอำนาจให้ผู้แทนในประเทศปลายทางควบคุมการปฏิบัติงานรายวัน
>
> ☐ **(ข) รูปแบบจ้างงานในประเทศปลายทางโดยตรง** — นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศปลายทางเป็นนายจ้างตามกฎหมาย

ข้อ 1. ตำแหน่งงานและสถานที่ปฏิบัติงาน

สมาชิกตกลงเข้าทำงานในตำแหน่ง ตำแหน่ง ประจำ ณ สถานที่/สาขา, ประเทศ ขึ้นตรงต่อ ผู้บังคับบัญชา/ตำแหน่ง สมาชิกต้องอุทิศเวลาทำงานอย่างเต็มที่แก่นายจ้าง และจะไม่ประกอบอาชีพหรือรับจ้างอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายจ้าง

ข้อ 2. ระยะเวลาจ้างและการทดลองงาน

สัญญามีกำหนด __ ปี ตั้งแต่วันที่ __/__/____ ถึง __/__/____

ช่วงทดลองงาน __ เดือน ระหว่างทดลองงานนายจ้างจ่ายค่าจ้างอัตรา ____ ต่อเดือน (หรือ ____ ต่อวัน) เมื่อผ่านเกณฑ์ตามเอกสารแนบท้าย ก. สมาชิกจะได้รับค่าจ้างเต็มอัตรา นายจ้างต้องแจ้งผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนสิ้นสุดช่วงทดลองงาน

ข้อ 3. ค่าจ้างและรอบการจ่าย

ค่าจ้าง (เงินเดือน) จำนวนเป็นตัวเลขและตัวอักษร สกุลเงินที่จ่ายจริง ____ เบี้ย/เงินชดเชยท้องถิ่นเดือนละ ____ สกุล ____

จ่ายทุกวันที่ __ ของเดือน เข้าบัญชี ธนาคาร / เลขที่บัญชี / ชื่อบัญชี ในกรณีที่จ่ายต่างสกุลเงิน ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของธนาคารกลางของประเทศที่ปฏิบัติงาน ณ วันที่โอน ค่าจ้างต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อ 4. เวลาทำงาน วันหยุด และค่าล่วงเวลา

เวลาทำงานปกติไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วันหยุดประจำสัปดาห์ __ วัน และวันหยุดตามประเพณี/วันหยุดราชการของประเทศที่ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า __ วันต่อปี

การทำงานล่วงเวลาต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า และจ่ายไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด คือ วันทำงานปกติ **150%** ของค่าจ้างต่อชั่วโมง และวันหยุดประจำสัปดาห์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ **200%** (หรือตามอัตราที่กฎหมายของประเทศนั้นกำหนด)

ข้อ 5. การลา

สมาชิกมีสิทธิลาโดยได้รับค่าจ้างตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วยอย่างน้อย — ลาพักร้อนประจำปี __ วัน — ลาป่วย __ วัน — ลากิจส่วนตัว __ วัน — ลาคลอด/ลาเพื่อช่วยเหลือคู่สมรสคลอด __ วัน — ลาบวช/ลาพิเศษตามที่กฎหมายกำหนด __ วัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ข. (ห้ามใช้ถ้อยคำว่า "ตามความจำเป็น")

ข้อ 6. ประกันสังคม

นายจ้างจะขึ้นทะเบียนสมาชิกกับหน่วยงานประกันสังคมของประเทศที่ปฏิบัติงาน และนำส่งเงินสมทบตามอัตราที่กฎหมายกำหนดทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายสมาชิก พร้อมออกหลักฐานการนำส่งให้สมาชิกเก็บไว้ และแจ้งเลขทะเบียนประกันสังคมของสมาชิกให้ทราบ

ข้อ 7. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ค่าจ้างตามสัญญานี้ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายของประเทศที่ปฏิบัติงาน นายจ้างมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งต่อหน่วยงานสรรพากรตามกำหนด พร้อมออกหนังสือรับรองการหักภาษีให้สมาชิก กรณีมีอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศ ให้นำมาใช้ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 8. วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน และเอกสารเข้าเมือง

นายจ้างรับผิดชอบดำเนินการและค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าทำงานและ **ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)** ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการต่ออายุตลอดอายุสัญญา สมาชิกต้องให้ความร่วมมือจัดส่งเอกสารและให้ข้อมูลตามความจริง

หากวีซ่าหรือใบอนุญาตทำงานถูกปฏิเสธหรือเพิกถอนโดยมิใช่ความผิดของสมาชิก นายจ้างต้องแก้ไขโดยเร็ว ให้สมาชิกพักงานโดยได้รับค่าจ้างตามสมควร หากแก้ไขไม่ได้ภายใน __ วัน สัญญาสิ้นสุดลงโดยนายจ้างจ่ายค่าชดเชยและค่าเดินทางกลับตามข้อ 13

ห้ามสมาชิกทำงานก่อนได้รับใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้อง การฝ่าฝืนถือเป็นความผิดร้ายแรง

ข้อ 9. ที่พัก อาหาร ค่าเดินทาง และสวัสดิการ

นายจ้างจัดหาที่พักให้ตามมาตรฐานที่เหมาะสมตามแนบท้าย ง. สมาชิกไม่ต้องชำระค่าเช่า นายจ้างยังคงรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากที่พักไม่ปลอดภัยหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

นายจ้างรับผิดชอบค่าเดินทางไปและกลับระหว่างประเทศ ณ เริ่มและสิ้นสุดสัญญา รวมทั้งตั๋วโดยสารสำหรับการลาพักร้อนประจำปี __ เที่ยวต่อปี รายละเอียดตามแนบท้าย ง.

ข้อ 10. ค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ

นายจ้างจัดให้มีประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่น้อยกว่า ____ ต่อครั้ง ตามกรมธรรม์แนบท้าย จ. ครอบคลุมการเจ็บป่วยทั่วไปนอกเหนือจากอุบัติเหตุจากการทำงาน

กรณีเจ็บป่วยร้ายแรงหรือประสบอันตรายจนไม่อาจรักษาในประเทศนั้นได้ นายจ้างรับผิดชอบค่าส่งตัวกลับประเทศ (repatriation/medical evacuation) และในกรณีเสียชีวิต รับผิดชอบค่าจนส่งศพกลับประเทศตามสมควร

ข้อ 11. การสิ้นสุดสัญญา

สัญญาสิ้นสุดลงเมื่อ (1) ครบกำหนดอายุสัญญา (2) สมาชิกถึงแก่ความตาย (3) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกโดยแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือก่อนกว่านั้นโดยจ่ายค่าชดเชยแทนการบอกกล่าว (4) แพทย์ที่ทางราชการรับรองวินิจฉัยว่าสมาชิกมีสุขภาพไม่เหมาะสมต่อการทำงานต่อ (5) นายจ้างบอกเลิกด้วยเหตุความประพฤติร้ายแรงตามข้อ 12

ข้อ 12. วินัย ข้อบังคับการทำงาน และบทลงโทษ

การลงโทษทางวินัยดำเนินการเป็นลำดับขั้น ได้แก่ ตักเตือนเป็นหนังสือ → ภาคทัณฑ์ → ตัดค่าจ้างตามส่วน → เลิกจ้าง โดยต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกชี้แจงก่อนมีคำสั่งทุกระดับ

"ความผิดร้ายแรง" ที่นายจ้างอาจเลิกสัญญาได้ทันที ได้แก่ ทุจริต ยักยอก ลักทรัพย์ ทำลายทรัพย์สินโดยเจตนา ละทิ้งหน้าที่ต่อเนื่อง 3 วันทำงานโดยไม่มีเหตุอันควร เปิดเผยความลับ รับหรือให้ผลประโยชน์ทับซ้อน ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน

ข้อ 13. ค่าชดเชยและเงินบำเหน็จเมื่อสิ้นสุดสัญญา

(1) เมื่อสัญญาสิ้นสุดตามข้อ 11 (1)(2)(3)(4) นายจ้างจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานของประเทศที่ปฏิบัติงานตามอัตราที่ใช้บังคับ ณ วันสิ้นสุดสัญญา ตามตารางแนบท้าย ฉ.

(2) กรณีสัญญาสิ้นสุดเพราะวีซ่า/ใบอนุญาตทำงานถูกปฏิเสธหรือเพิกถอนโดยมิใช่ความผิดของสมาชิก นายจ้างจ่ายค่าชดเชยและค่าเดินทางกลับประเทศตามแนบท้าย ฉ.

(3) กรณีสิ้นสุดเพราะความผิดร้ายแรงตามข้อ 12 สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเฉพาะส่วนที่กฎหมายยกเว้น แต่ยังคงได้รับค่าจ้างจนถึงวันสิ้นสุดและค่าเดินทางกลับตามข้อ 9

(4) จ่ายภายใน __ วันนับจากวันสิ้นสุดสัญญา พร้อมหนังสือรับรองการทำงาน

ข้อ 14. การส่งมอบงานและทรัพย์สินของนายจ้าง

ก่อนวันสิ้นสุดสัญญา สมาชิกต้องส่งมอบงาน เอกสาร ข้อมูล และทรัพย์สินของนายจ้างที่อยู่ในความครอบครองให้ครบถ้วน และนายจ้างต้องออกหนังสือรับรองการทำงานและหนังสือรับรองการหักภาษีให้สมาชิก

ข้อ 15. การรักษาความลับ

สมาชิกต้องรักษาความลับของนายจ้าง ลูกค้า คู่ค้า และข้อมูลธุรกิจที่ได้ทราบจากการปฏิบัติงาน ตลอดอายุสัญญาและต่อเนื่องอีก __ ปีหลังสิ้นสุดสัญญา โดยเฉพาะข้อมูลลูกค้า/ลูกหนี้ ข้อมูลทางการเงิน ราคา ต้นทุน และวิธีการดำเนินธุรกิจ

ข้อ 16. ข้อห้ามการแข่งขันและผลประโยชน์ทับซ้อน

ตลอดอายุสัญญาและ __ ปีหลังสิ้นสุด สมาชิกจะไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมกิจการที่แข่งขันกับนายจ้างในขอบเขตธุรกิจ ____ และต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนตามระเบียบของนายจ้าง

ข้อ 17. ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลของนายจ้าง

งาน ข้อมูล เอกสาร หรือสิ่งที่สมาชิกจัดทำขึ้นจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ถือเป็นทรัพย์สินของนายจ้าง สมาชิกต้องไม่คัดลอก นำไปใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อ 18. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นายจ้างเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้าง การประกันสังคม ภาษี และการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น โดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศที่ปฏิบัติงานและของประเทศไทย สมาชิกมีสิทธิขอเข้าถึง แก้ไข หรือขอสำเนาข้อมูลของตน การโอนข้อมูลข้ามพรมแดนจะทำเฉพาะกรณีจำเป็นและมีฐานทางกฎหมายรองรับ

ข้อ 19. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นายจ้างจัดให้มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และรายงานอุบัติเหตุตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด สมาชิกต้องปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ข้อ 20. การแก้ไขสัญญาและการบอกกล่าว

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การบอกกล่าวให้ส่งถึง ที่อยู่ / อีเมลของแต่ละฝ่าย ถือว่าได้รับเมื่อพ้น __ วันนับจากวันส่ง

ข้อ 21. เหตุสุดวิสัย

หากเกิดเหตุสุดวิสัย (ภัยพิบัติ โรคระบาด ความไม่สงบ มาตรการของรัฐ หรือเหตุอื่นที่มิอาจควบคุมได้) จนไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาได้ คู่สัญญาจะเจรจาหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และนายจ้างรับผิดชอบค่าเดินทางกลับประเทศของสมาชิก

ข้อ 22. การระงับข้อพิพาท

ข้อพิพาทที่เกิดจากสัญญานี้ ให้คู่สัญญาเจรจาไกล่เกลี่ยกันก่อน หากตกลงไม่ได้ภายใน 30 วัน ให้ระงับข้อพิพาทโดยยื่นต่อหน่วยงานแรงงานหรืออนุญาโตตุลาการของประเทศที่ปฏิบัติงาน หรือศาลที่มีเขตอำนาจของประเทศนั้น ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 23. กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศที่สมาชิกปฏิบัติงาน รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับการทำงานของนายจ้างเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายของประเทศนั้น

ข้อ 24. ภาษาและจำนวนฉบับ

สัญญานี้จัดทำขึ้น **4 ภาษา** ได้แก่ ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีข้อความตรงกันทุกข้อ คู่สัญญาถือไว้ฝ่ายละ 1 ชุด **หากถ้อยคำขัดกัน ให้ยึดฉบับภาษาของประเทศที่สมาชิกปฏิบัติงานเป็นหลัก**

ข้อ 25. เอกสารแนบท้าย (เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา)

แนบ	รายการ	มี/ไม่มี
ก.	เกณฑ์ประเมินผลการทดลองงานและเกณฑ์ผ่าน	☐ มี ☐ ไม่มี
ข.	ตารางวันลาและเงื่อนไขการลาทุกประเภท	☐ มี ☐ ไม่มี
ค.	ภาระภาษีและค่าธรรมเนียมของแต่ละฝ่าย	☐ มี ☐ ไม่มี
ง.	ที่พัก อาหาร ค่าเดินทาง และตั๋วโดยสาร	☐ มี ☐ ไม่มี
จ.	กรมธรรม์ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ (เลขกรมธรรม์ วงเงิน)	☐ มี ☐ ไม่มี
ฉ.	ตารางคำนวณค่าชดเชยตามกฎหมาย	☐ มี ☐ ไม่มี
ช.	สำเนาหนังสือเดินทาง ใบรับรองแพทย์ ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า	☐ มี ☐ ไม่มี
ฌ.	ข้อบังคับการทำงาน ระเบียบวินัย นโยบายความปลอดภัย	☐ มี ☐ ไม่มี
ญ.	หนังสือรับทราบของคู่สมรส (ถ้ามี)	☐ มี ☐ ไม่มี
ฎ.	หนังสือมอบอำนาจให้ผู้แทนในประเทศปลายทาง	☐ มี ☐ ไม่มี

การลงนาม

คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ฝ่าย	ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	ลายมือชื่อและวันที่

ฝ่ายที่ 1 (นายจ้าง)	_____	_____
ฝ่ายที่ 2 (สมาชิก)	_____	_____
พยานที่ 1	_____	_____
พยานที่ 2	_____	_____
คู่สมรสของสมาชิก (รับทราบ)	_____	_____